Informationsblatt 1: Vertrags- und Leistungsstörungen (Zahlungsverzug)

Vertrags- und Leistungsstörungen



Der Begriff der Vertragsstörung bezeichnet allgemein eine Störung der Leistungserbringung in einem Vertrag, der zwischen den Vertragsparteien vereinbart wurde. So verpflichtet sich z.B. der Verkäufer in Bezug auf einen Kaufvertrag, die Ware zu den dort explizierten Bedingungen und genannten Produktmerkmalen zu verkaufen und zu liefern; umgekehrt verpflichtet sich der Käufer zur Abnahme und Bezahlung der Ware zu den vereinbarten Bedingungen. Etwaige Nachverhandlungen bedürfen daher klarer Abweichungen gegenüber den zuvor geschlossenen Vertragskonditionen.

Der Begriff der Leistungsstörung beschreibt einen Rechtsbegriff für verschiedene Fälle, in denen sich die Parteien eines Schuldverhältnisses nicht so verhalten, wie es der Zweck dieses Schuldverhältnisses voraussetzt. Probleme entstehen, wenn eine der Vertragsparteien ihre Pflichten nicht vollständig oder nicht richtig erfüllt (z.B. Schlechtleistung durch Auftragnehmer, zu spät geliefert durch Auftragnehmer, Annahme wurde durch Auftraggeber verweigert etc.). Zu den Leistungsstörungen zählen insbesondere folgende Arten:

a. Unmöglichkeit der Leistung (Leistung kann nicht erbracht werden aus z.B. naturgesetzlichen Gründen)
b. Schuldnerverzug (z.B. Zahlungsverzug)
c. Gläubigerverzug (Annahmeverzug)
d. Schlechtleistung (z.B. mangelhafte Ware)

Zahlungsverzug

Ein Zahlungsverzug liegt vor, wenn der Käufer seine Geldschulden nicht vollständig oder nicht rechtzeitig begleicht. Bei dieser Art von Kaufvertragsstörung stehen dem Gläubiger bestimmte Rechte zu, welche er in Anspruch nehmen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

1. Voraussetzungen des Zahlungsverzuges

<u>Fälligkeit der Zahlung bei unbestimmtem Zahlungstermin</u>

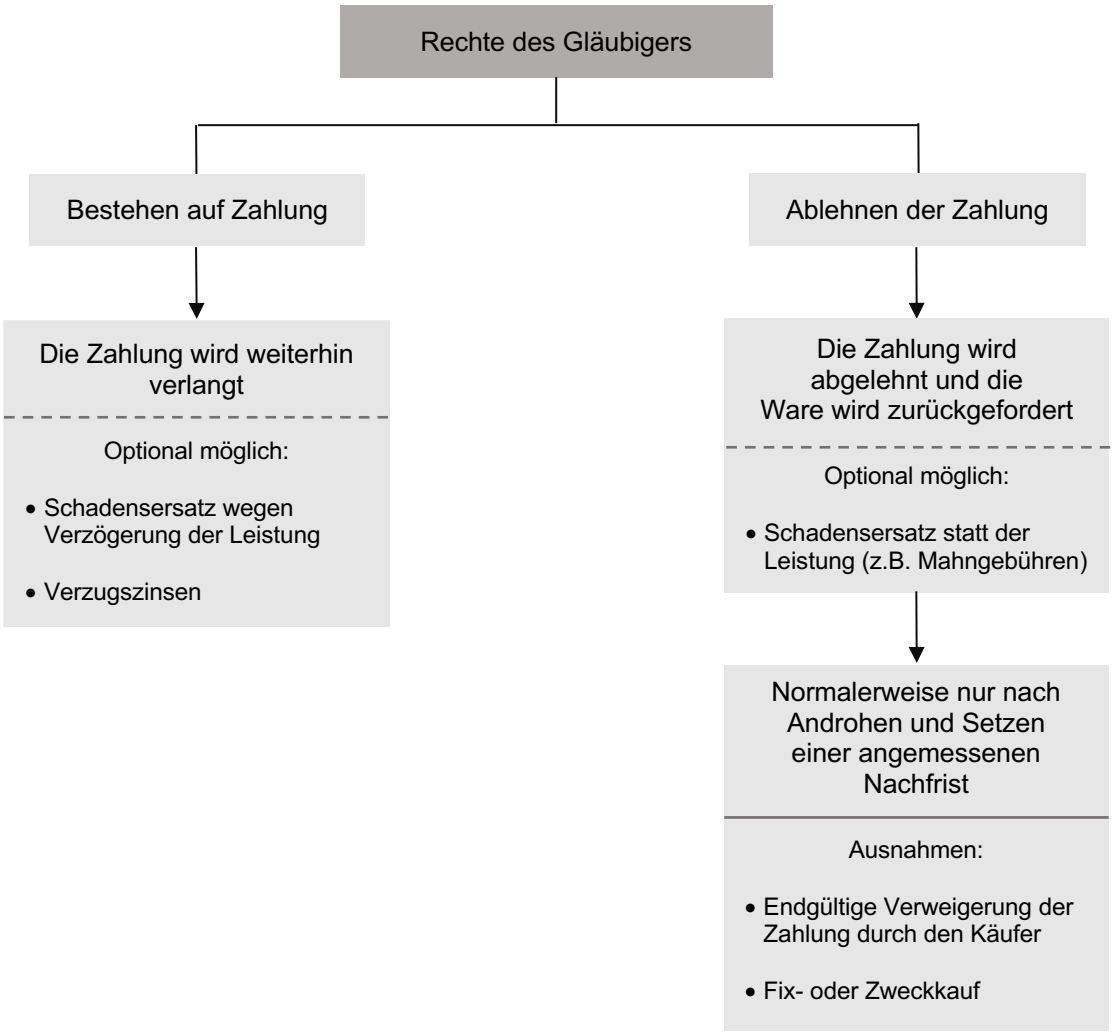
- Käufer gerät spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung (z.B. Mahnung) in Verzug
- Gilt bei einem einseitigen Handelskauf nur, wenn der Verbraucher ausdrücklich zuvor in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurde

<u>Fälligkeit der Zahlung bei kalendermäßig bestimmtem Zahlungstermin</u>

- Käufer gerät sofort in Verzug, wenn er nicht bis zum festgelegten Zahlungstermin gezahlt hat
- In diesem Fall keine Mahnung erforderlich, da „für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist“ (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB)

Quellen: https://www.springerprofessional.de/begriff-der-vertragsstoerung/10159204 ; https://www.ra-kotz.de/leistungsstoerungen.htm ; https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsstörung ; https://www.microtech.de/blog/verzugszinsen/ ; https://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.root&docid=124960 ; https://www.mubk.de/bildungsgaenge/bs/pk/faecher/bw/kap7/bw07_54.htm ; Michael Sieber, Prüfungswissen kompakt - Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, S. 47 ; Marcel Kunze, Rainer Tegeler, Svenja Hausener-Witkovsky, Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. 2. Ausbildungsjahr, S. 42ff., S. 46; Fehn, Siekerkötter, Allgemeine Wirtschaftslehre, S. 107ff.

2. Rechte des Gläubigers beim Zahlungsverzug



3. Verzugszinsen

Sobald ein Zahlungsverzug vorliegt, ist der Gläubiger berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen. Beim **einseitigen** Handelskauf und beim **bürgerlichen** Handelskauf betragen die gesetzlichen Verzugszinsen **5%** über dem aktuellen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. Bei **zweiseitigen** Handelskäufen liegt der gesetzliche Verzugszinssatz bei **8%** über dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz wird jeweils zum **1. Januar** und **1. Juli** eines jeden Jahres von der Deutschen Bundesbank im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Formel zur Berechnung von Verzugszinsen:

$$Rechnungsbetrag \times \frac{aktueller\ Prozentsatz}{100} = Betrag\ Verzugszinsen/Jahr$$

$$\frac{Betrag\ Verzugszinsen}{365\ (Tage)} \times Anzahl\ der\ Verzugstage = Verzugszinsen$$

Quellen: https://www.springerprofessional.de/begriff-der-vertragsstoerung/10159204 ; https://www.ra-kotz.de/leistungsstoerungen.htm ; https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsstörung ; https://www.microtech.de/blog/verzugszinsen/ ; https://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.root&docid=124960 ; https://www.mubk.de/bildungsgaenge/bs/pk/faecher/bw/kap7/bw07_54.htm ; Michael Sieber, Prüfungswissen kompakt - Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, S. 47 ; Marcel Kunze, Rainer Tegeler, Svenja Hausener-Witkovsky, Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. 2. Ausbildungsjahr, S. 42ff., S. 46; Fehn, Siekerkötter, Allgemeine Wirtschaftslehre, S. 107ff.

Aufgabenblatt: Vertrags- und Leistungsstörungen (Zahlungsverzug)

Aufgabe 1:

Ist die Fälligkeit einer Rechnung mit einem Zahlungsverzug gleichzusetzen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2:

Was sind die Rechte des Gläubigers bei Eintritt des Zahlungsverzuges?

Aufgabe 3:

Am 10.08.2021 geht der froozy GmbH eine Rechnung der Eisbecher GmbH zu. Die Rechnung enthält folgende Zahlungsbedingung: zahlbar bis zum 09.09.2021. Die Rechnung wird innerhalb des Zahlungsziels nicht beglichen.

a) Ist in diesem Fall eine Mahnung erforderlich, damit ein Zahlungsverzug eintritt?

b) Ab welchem Zeitpunkt darf die Eisbecher GmbH Verzugszinsen berechnen?

c) Wie hoch darf der Zinssatz berechnet werden?

Quellen: https://www.springerprofessional.de/begriff-der-vertragsstoerung/10159204 ; https://www.ra-kotz.de/leistungsstoerungen.htm ; https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsstörung ; https://www.microtech.de/blog/verzugszinsen/ ; https://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.root&docid=124960 ; https://www.mubk.de/bildungsgaenge/bs/pk/faecher/bw/kap7/bw07_54.htm ; Michael Sieber, Prüfungswissen kompakt - Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, S. 47 ; Marcel Kunze, Rainer Tegeler, Svenja Hausener-Witkovsky, Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. 2. Ausbildungsjahr, S. 42ff., S. 46; Fehn, Siekerkötter, Allgemeine Wirtschaftslehre, S. 107ff.

Lösungsblatt: Vertrags- und Leistungsstörungen (Zahlungsverzug)

Aufgabe 1:

Nein, die Fälligkeit einer Rechnung ist nicht mit dem Zahlungsverzug gleichzusetzen, da die Fälligkeit einer Zahlung noch nicht zum Eintritt des Zahlungsverzuges führt. Es kommt erst zum Zahlungsverzug, sobald der Schuldner eine Mahnung vom Gläubiger erhält, die ihn dazu auffordert, den fälligen Betrag zu zahlen. Dies gilt allerdings nur, wenn der Zahlungstermin nicht bestimmt wurde. Bei einem kalendermäßig bestimmten Zahlungstermin gerät der Schuldner jedoch sofort in Verzug, wenn er nicht bis zum festgelegten Zahlungstermin gezahlt hat. Somit ist man ab dem ersten Tag nach dem Zahlungstermin im Verzug.

Aufgabe 2:

1. Der Gläubiger kann die Zahlung weiterhin verlangen und optional Schadensersatz wegen der Verzögerung der Leistung sowie Verzugszinsen anfordern.

2. Der Gläubiger kann die Zahlung ablehnen und die Ware zurückfordern und optional Schadensersatz statt der Leistung verlangen.

Aufgabe 3:

a) Nein, eine Mahnung ist nicht erforderlich, da der Zahlungstermin kalendermäßig bestimmt wurde.

b) Ab dem 10.09.2021 darf die Eisbecher GmbH Verzugszinsen berechnen.

c) Der Zinssatz darf 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz betragen, da es ein zweiseitiger Handelskauf ist.

Quellen: https://www.springerprofessional.de/begriff-der-vertragsstoerung/10159204 ; https://www.ra-kotz.de/leistungsstoerungen.htm ; https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsstörung ; https://www.microtech.de/blog/verzugszinsen/ ; https://rsw.beck.de/cms/?toc=BC.root&docid=124960 ; https://www.mubk.de/bildungsgaenge/bs/pk/faecher/bw/kap7/bw07_54.htm ; Michael Sieber, Prüfungswissen kompakt - Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce, S. 47 ; Marcel Kunze, Rainer Tegeler, Svenja Hausener-Witkovsky, Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce. 2. Ausbildungsjahr, S. 42ff., S. 46; Fehn, Siekerkötter, Allgemeine Wirtschaftslehre, S. 107ff.